

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5676/2533

อัยการ ประจำศาล จังหวัด กบินทร์บุรี

นาย สงวน ลำ ภา ที่ 1 กับพวก

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14, มาตรา 31 วรรคสอง, มาตรา 35

ป.อ. มาตรา 59

ป.วิ.อ. มาตรา 176, มาตรา 195, มาตรา 225

โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยบุกรุกเข้าไปยึดถือครอบครองที่ดินแผ้วถาง ทำไม้ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยไม่ได้รับใบอนุญาตและมีได้รับยกเว้นตามกฎหมาย จำเลยให้การรับสารภาพว่า ได้เข้าครอบครองที่ดินดังกล่าวจริง เป็นเวลา 33 ปีแล้ว โจทก์ไม่สืบพยาน ดังนี้คำให้การของจำเลยยังมีข้อต่อสู้อยู่ว่าจำเลยได้เข้าไปในที่ดิน ตามฟ้องก่อนที่จะที่ดินดังกล่าวจะเป็นป่าสงวนแห่งชาติ การกระทำของจำเลยไม่มี เจตนากระทำผิด ลงโทษจำเลยไม่ได้ ปัญหาว่าจำเลยมีเจตนากระทำผิดหรือไม่ เป็น ปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกา ศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยเองได้.

---

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อระหว่างเดือนมกราคม 2533 ถึงวันที่ 5กุมภาพันธ์ 2533 จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันบุกรุกเข้าไปยึดถือครอบครองที่ดิน แผ้วถางทำไม้ โดยตัดฟัน โค่นล้มไม้เหียงและไม้พวง ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อันเป็นการกระทำให้เกิด

การเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ ทั้งนี้ โดยจำเลยไม่ได้รับใบอนุญาตและมีได้  
รับยกเว้นตามกฎหมาย ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.  
2507 มาตรา 4, 6, 9, 14, 31 วรรคสอง, 35 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่  
2) พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528 มาตรา 4 กฎ  
กระทรวง ฉบับที่ 1, 130 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่ง  
ชาติ พ.ศ. 2507 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 วรรคกลาง และสั่งให้จำเลยทั้ง  
สองพร้อมบริวารของจำเลยออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติด้วย

จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพตามฟ้องตลอดข้อหา จำเลยทั้งสองเป็นสามี  
ภริยากันได้เข้าไปบุกเบิกที่ดินตามฟ้องมาเป็นเวลา 33 ปีเศษขอให้ลงโทษสถานเบา  
และศาลชั้นต้นได้บันทึกคำให้การของจำเลยทั้งสองไว้ด้วยว่า จำเลยทั้งสองรับ  
สารภาพผิดตามฟ้อง

โจทก์และจำเลยทั้งสองไม่สืบพยาน

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวน  
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 4, 6, 9, 14, 31 วรรคสอง, 35 พระราชบัญญัติป่าสงวน  
แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.  
2528 มาตรา 4 กฎกระทรวง ฉบับที่ 1, 130 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราช  
บัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 จำคุกคนละ  
2 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวล  
กฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยมีกำหนดคนละ 1 ปี ของกลางรับ ให้จำเลย  
ทั้งสองและบริวารออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ขอให้รื้อการลงโทษ

## ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาตรวจวินิจฉัยว่า ปรากฏว่าเมื่อจำเลยทั้งสองยื่นคำให้การต่อศาลแล้ว ศาลชั้นต้นได้สอบถามจำเลยทั้งสอง จำเลยทั้งสองยืนยันตามคำให้การศาลชั้นต้นสั่งให้สำเนาคำให้การให้โจทก์ โจทก์มิได้โต้แย้งข้อเท็จจริงที่จำเลยทั้งสองยกขึ้นกล่าวอ้างในคำให้การที่ว่าจำเลยทั้งสองเข้าครอบครองที่ดินตามฟ้องมานาน 33 ปีเศษ ซึ่งเท่ากับก่อนปี 2500 โดยโจทก์แล้วไม่ตั้งใจสืบพยาน เห็นว่าความผิดฐานยึดถือครอบครองที่ดิน ผิดฐาน ทำให้ไม่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตตามฟ้องนั้น จะเป็นความผิดต่อเมื่อได้กระทำโดยมีเจตนาที่จะกระทำผิด เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าที่ดินตามฟ้องเป็นป่าสงวนแห่งชาติเมื่อปี 2528 ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 1,130 (พ.ศ.2528)ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2528 การที่จำเลยทั้งสองเข้าครอบครองที่ดินตามฟ้องตั้งแต่ก่อนปี 2500 จึงเป็นเวลาก่อนที่ที่ดินดังกล่าวจะเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ถือได้ว่าจำเลยไม่มีเจตนาจะกระทำผิดตามฟ้องคำให้การของจำเลยทั้งสองเป็นคำให้การที่ยังมีข้อต่อสู้ อยู่เมื่อโจทก์แถลงไม่สืบพยานศาลก็พิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสองไม่ได้ ปัญหาข้อนี้ เป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยเองได้ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสองนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษากลับให้ยกฟ้อง.

(อัมพร ทองประยูร-เจริญ นิลเอสงษ์-ก้าน อันนันทน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ